

08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý

Pháp luật doanh nghiệp

Công việc pháp lý

Gói dịch vụ

Bài viết chính sách

Hỏi đáp pháp lý

Liên hệ

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hướng dẫn sử dụng

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

DOANH NGHIỆP

08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý

Chuyên viên pháp lý Thanh Phương

16:21 21/09/25

08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý. Sẽ cắt giảm một số thủ tục hành chính trong sản xuất kinh doanh từ 13/9/2025.

>> Cắt giảm một số thủ tục hành chính trong sản xuất kinh doanh từ 13/9/2025

>> Dự thảo Nghị định xử phạt hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

1. 08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Cẩm nang các quy định mới của pháp luật về tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, phá sản, hòa giải đối thoại tại Tòa án.

Trong đó, có nêu 08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý gồm có:

1.1. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật sẽ được nâng cao hơn

Xem chi tiết tại: >> Từ 01/7/2025, trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ nâng cao hơn

1.2. Sửa đổi đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

So với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã có bước mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện cho các đối tượng này được tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

1.3. Bổ sung quy định mới về cán bộ công chức được góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã bổ sung ngoại lệ cho phép cán bộ, công chức, viên chức được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, nếu hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ các chính sách thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định pháp luật. Việc sửa đổi này nhằm cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

File Word các Luật nổi bật và văn bản hướng dẫn thi hành (còn hiệu lực)

08 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 mà doanh nghiệp cần lưu ý

(Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

1.4. Sửa đổi quy định về khái niệm của Giá trị trường của vốn góp hoặc cổ phần

Xem chi tiết tại: >> Sửa đổi quy định về khái niệm giá trị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần

1.5. Quy định mới về “Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân”

Bằng việc chính thức ghi nhận khái niệm “Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân”, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã làm rõ chủ thể đứng sau hoạt động doanh nghiệp, không chỉ về mặt hình thức pháp lý mà cả về thực chất kiểm soát, điều hành. Đây là bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hóa quyền sở hữu, góp phần ngăn chặn các hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế, rửa tiền và lạm dụng pháp nhân nhằm che giấu danh tính thật của cá nhân chi phối doanh nghiệp.

Xem thêm: >> Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp từ 01/7/2025

1.6. Bãi bỏ hình thức đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết tại: >> Bãi bỏ hình thức đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh

1.7. Sửa đổi quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Căn cứ khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Còn theo khoản 24 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 có sửa đổi, bổ sung lại như sau

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo đó, chủ thể ra quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được mở rộng hơn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chỉ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện mà còn bao gồm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh. Đồng thời, thay vì chỉ thu hồi “giấy chứng nhận đăng ký hoạt động” của từng đơn vị, nay bao gồm cả việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận của địa điểm kinh doanh, làm rõ hơn các tình huống pháp lý dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Quy định mới này giúp bao quát hơn các tình huống thực tế, đặc biệt là khi toàn doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký, kéo theo việc chấm

1.8. Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp có thể giảm vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần

Từ ngày 01/07/2025, Công ty Cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

(i) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp không kể thời gian đăng ký tạm

ngừng kinh doanh và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

(ii) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020;

(iii) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020;

(iv) Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu, điều kiện được ghi tại cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần có quyền ưu đãi hoàn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Như vậy theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15, trường hợp công ty Cổ phần có thể giảm vốn điều lệ đã có sự thay đổi. Cụ thể, đối với trường hợp theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, luật mới đã làm rõ thời gian “hoạt động kinh doanh từ 02 năm” là không bao gồm thời gian tạm ngừng, thay vì tính chung chung từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, điều luật mới còn bổ sung thêm trường hợp công ty hoàn lại vốn góp cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2. Sẽ cắt giảm một số thủ tục hành chính trong sản xuất kinh doanh từ 13/9/2025

Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2020/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Trong đó, có quy định sẽ cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục hành chính liên quan đến chế độ báo cáo của doanh nghiệp. Cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm (6 tháng đầu năm/năm) do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm lập gửi Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (01 chế độ báo cáo).

- Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm (6 tháng đầu năm/năm) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập gửi Bộ Nội vụ (01 chế độ báo cáo).

- Báo cáo về tình hình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (01 chế độ báo cáo).

- Báo cáo khi doanh nghiệp dịch vụ giải thể, phá sản (01 chế độ báo cáo).

- Báo cáo nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ (01 chế độ báo cáo).

- Báo cáo sau khi hoàn thành hợp đồng đối với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu (01 chế độ báo cáo).

Xem chi tiết: >> [TẠI ĐÂY]

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của

Pháp luật doanh nghiệp.

Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email .

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

Từ khóa:

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025

Luật số 76/2025/QH15

689

Tìm kiếm văn bản

Xem toàn bộ văn bản về Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025

Công việc pháp lý

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn 2026

Tổng hợp biểu mẫu dùng cho đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2025

Thủ tục kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp từ 23/7/2026

Bài viết xem nhiều

Cách tính thuế TNCN 2026 từ tiền lương tiền công và ví dụ minh họa

09:10 05/06/2026

Mức lương tối thiểu vùng 2026, Mức lương cơ sở 2026 và một số lưu ý quan trọng

12:20 17/05/2026

Công thức tính thuế TNCN 2026 rút gọn theo Biểu thuế 5 bậc 2026

09:04 08/06/2026

Các loại bằng lái xe 2026 và 03 thay đổi lớn về giấy phép lái xe năm 2026

09:11 09/05/2026

Quy định về tiền ăn ca 2026 theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15)

13:53 13/03/2026

Cập nhật mức đóng BHXH 2026 của tất cả các đối tượng

09:19 18/05/2026

Chi tiết bậc thuế thu nhập cá nhân 2026 mới nhất

09:23 01/07/2026

Tổng hợp 12 hình thức giao dịch liên kết 2026

07:45 25/03/2026

Cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất 2026

14:15 24/02/2026

Cập nhật Luật Đất đai 2026 và một số quy định mới về đất đai 2026 nổi bật

08:42 24/02/2026

Mẫu bảng kê mua hàng hóa mới nhất 2025 thay thế Mẫu 01/TNDN

07:50 14/03/2026

File mẫu bảng lương 2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP

10:17 09/02/2026

Cập nhật điều kiện miễn thuế TNDN 3 năm đầu theo Nghị định 20/2026/NĐ-CP

10:22 22/05/2026

Mẫu cam kết thuế TNCN 2026 theo mức giảm trừ gia cảnh mới (Mẫu 08/CK-TNCN)

10:56 19/03/2026

Tải trọn bộ Mẫu báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 99/2025/TT-BTC

10:00 18/03/2026

Cùng chuyên mục

Ai là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo Nghị định 296/2026/NĐ-CP?13:51
03/08/2026

Thời gian tối đa thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án nhóm C theo Nghị định 193 là bao
lâu?13:52 03/08/2026

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán mới nhất 2026 tính như thế nào?11:07 03/08/2026

Chi phí kiểm toán độc lập tính như thế nào theo Nghị định 193/2026/NĐ-CP?10:34
03/08/2026

Danh sách văn bản mới cập nhật ngày 28/7 - 03/8/202607:52 03/08/2026

Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo Quyết định 32/2026/QĐ-TTg từ 14/8/2026 chi tiết
ra sao?18:29 02/08/2026

132 văn bản mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 (thuế, bất động sản, vi phạm hành chính,...)
gồm những gì?12:06 01/08/2026

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh mới nhất 2026 theo Quyết định 1995 ra sao?11:58
01/08/2026

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 2026 theo Thông tư 73 là những mẫu nào?09:38
03/08/2026

Mẫu quyết định phê duyệt quyết toán theo Thông tư 73/2026/TT-BTC ra sao?23:11
02/08/2026

Pháp luật doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3930 3279

E-mail:

Trang chủ

Hướng dẫn sử dụng

Công việc pháp lý

Bài viết chính sách

Hỏi đáp

Giới thiệu

Liên hệ

QUAN TÂM CHÚNG TÔI TRÊN ZALO

© Copyright 2017 by

Pháp luật doanh nghiệp

. All Rights Reserved.

Pháp luật doanh nghiệp

×

Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của Pháp luật doanh nghiệp được tốt hơn!

Nếu bạn chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản ở khung bên dưới!

Đăng ký Tài khoản

Họ & tên *

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Email *

Điện thoại di động*

Điện thoại bàn

Mã bảo vệ *

Khi đăng ký, bạn đã đồng ý với Thỏa ước sử dụng của

Pháp luật doanh nghiệp

Đăng ký

x

Pháp luật doanh nghiệp

×

Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm các tiện ích/ dịch vụ của Pháp luật doanh nghiệp được tốt hơn!

Chọn Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản

Chọn Đăng ký (miễn phí) nếu bạn chưa có tài khoản

Nhập Email đã đăng ký để khôi phục mật khẩu

×

Email *

Khôi phục mật khẩu